



សាលាជាតិពន្ធដារ **NATIONAL SCHOOL OF TAXATION**

2020 Edition

បទបញ្ជា ស្តីពី អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប) ផ្នែកទី ១

គោលបំណងនៃមេរៀន

នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះអ្នកនឹងអាច៖

- ពន្យល់ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធអតប
- កំណត់បានការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករ និងការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ
- កំណត់បានឥណទានអាករលើធាតុចូល
- គណនាមូលដ្ឋានគិតអតប និងប្រាក់អតបត្រូវបង់
- កំណត់បាននីតិវិធីនៃការស្នើសុំបង្វិលសងប្រាក់អតប
- បំពេញលិខិតប្រកាសអតប បានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់

មាតិកា

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែម

ជំពូក ១ វិសាលភាពអាករលើតម្លៃបន្ថែម

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអាករលើតម្លៃបន្ថែម

២. និយមន័យ

៣. ការចុះបញ្ជីអតិប និងការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតិប

៤. ការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករ

៥. ការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិសាធារណៈស្តីពីពន្ធដារ

- ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧
- ច្បាប់ស្តីពីវិសោធន៍កម្មនៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ផ្នែកទី៣ មាត្រា៥៥- ៨៤ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៣
- ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ផ្នែកទី៣ មាត្រា៥៥- ៨៤ នៃចសពចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩៧
- អនុក្រឹត្យស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែម លេខ ១១៤ អនក្រ. បក របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩
- អនុក្រឹត្យលេខ១៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០១
- ប្រកាសរបស់ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លេខ១០៣១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៨ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែម
- ប្រកាសលេខ ២៨១ ចុះថ្ងៃទី ២៧/០៤/០១ ស្តីពីការណែនាំអនុក្រឹត្យលេខ១១៤ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែម
- ប្រកាសលេខ ៧៣៤ ចុះថ្ងៃទី ០១ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការបង្វិលសងរបស់ គណៈ និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូន

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិសាសនាស្តីពីពន្ធដារ

- ប្រកាសលេខ ៣២៦ ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះវិស័យដឹកជញ្ជូន
- ប្រកាសលេខ ៣០៣ ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះ ទំនិញនាំចូលមួយចំនួន
- ប្រកាសលេខ ២៩៨ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះឧស្សាហកម្មគាំទ្រ
- ប្រកាសលេខ ០០៤ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះ យន្តការបង្វិលសងអាករលើតម្លៃបន្ថែម
- ប្រកាសលេខ ១១៩០ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះលទ្ធកម្មសាធារណៈ
- ប្រកាសលេខ២៨៨ ចុះថ្ងៃទី៣១ មីនា ២០០០ ស្តីពីឥណទាន សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងអាជីវកម្ម

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិសាសនាស្តីពីពន្ធដារ

- ប្រកាសលេខ ៦០៥ ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី
- ប្រកាសលេខ ៣១២ ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះនាំចូលនិងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញមួយចំនួន
- ប្រកាសលេខ ៣១១ ប្រក. សហវ. ១៩-៣-២០១៤ ស្តីពីឧស្សាហកម្មគាំទ្រ (បន្ថែមផលិតកាបូបយួរនិងកាបូបដៃ និងមួក)
- ប្រកាសលេខ៦៩០ ប្រក. សហវ ២៥-៦-២០១៥ ស្តីពីការអនុវត្ត អតប ចំពោះការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់
- ប្រកាសលេខ៤៩៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ
- សេវាប្រមូល ឬសម្អាតកាកសំណល់រឹង-រាវ (ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៧)

ជំពូក ១ វិសាលភាពអាករលើតម្លៃបន្ថែម

១. វិសាលភាពទូទៅនៃអាករលើតម្លៃបន្ថែម

- គោលគំនិតនៃអាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប) ត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកឧស្សាហកម្មជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ បណ្ឌិត **Wilhelm von Siemens** ក្នុងឆ្នាំ១៩១៨
- អតប ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តជាលើកដំបូង នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៥៤ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រទេសបារាំង (**Direction Générale Des Impôts**)
- ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្តើមអនុវត្ត អតប នៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៩

ជំពូក ១ វិសាលភាពអាករលើតម្លៃបន្ថែម

១. វិសាលភាពទូទៅនៃអាករលើតម្លៃបន្ថែម

- អតិប ជាប្រភេទពន្ធប្រយោលដែលគិតលើតម្លៃបន្ថែម (លក់ដកទិញ) របស់ទំនិញ ឬសេវាដែលបានឆ្លងកាត់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវា។
- អតិប ជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្ម មិនឲ្យបង់ពន្ធត្រួតគ្នានៅលើចង្វាក់ផលិតកម្មនីមួយៗ ឬដំណាក់កាលអាជីវកម្ម។
អតិប មិនមែនជាបន្ទុករបស់សហគ្រាសដែលប្រកបអាជីវកម្មទេ។
- អតិប ជាប្រភេទអាករលើការប្រើប្រាស់ ដែលយកលើទំនិញ និងសេវាដែលជាបន្ទុករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

ជំពូក ១ វិសាលភាពអាករលើតម្លៃបន្ថែម

- **ទំនិញ** សំដៅដល់ទ្រព្យរូបិ ក្រៅពីដីធ្លី និងប្រាក់កាស
- **សេវាកម្ម** សំដៅដល់ការផ្តល់អ្វីមួយដែលមានតម្លៃក្រៅពីទំនិញ ដីធ្លី និងប្រាក់កាស
- **ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ** សំដៅដល់ការផ្ទេរសិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬសិទ្ធិចាត់ចែង ក្នុងឋានៈជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទំនិញ ទោះបីមានសំណងក្តី ឬគ្មានសំណងក្តី ការផ្គត់ផ្គង់សេវាបន្ទាប់បន្សំដែលទាក់ទិននឹងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ត្រូវចាត់ទុកដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ។

២. និយមន័យ

- **ការផ្គត់ផ្គង់សេវា** សំដៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់ ដែលមិនមែនជាការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ដីធ្លី ឬប្រាក់កាស ដែលធ្វើឡើងដើម្បីបានទទួលសំណងអ្វីមួយ។ ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបន្ទាប់បន្សំ ដែលទាក់ទិននឹងការផ្គត់ផ្គង់សេវា ត្រូវចាត់ទុកដូចជាការផ្គត់ផ្គង់សេវា។
- **បុគ្គល** សំដៅដល់បុគ្គល ឬក្រុមបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្ម ហើយនិងបុគ្គលណាមួយទៀត ដែលទាក់ទិនជាមួយបុគ្គលនោះ។

២. និយមន័យ

អាករលើធាតុចូល និងអាករលើធាតុចេញ

- ទំនិញ ឬសេវា ទិញសម្រាប់អាជីវកម្ម ហៅថាធាតុចូល ហើយអាករបង់លើការទិញទំនិញ និងសេវា ហៅថាអាករលើធាតុចូល
- ទំនិញ ឬសេវាផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអតិថិជន ហៅថាធាតុចេញ ហើយអាករដែលប្រមូលលើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវា ហៅថាអាករលើធាតុចេញ

២. និយមន័យ

- បុគ្គលជាប់អាករ គឺបុគ្គលជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស និងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករ។
- បុគ្គលជាប់ទាក់ទិន សំដៅដល់៖
 - បុគ្គលណាមួយដែលមានកម្មសិទ្ធិចាប់ពី ២០% ឡើងទៅលើតម្លៃ ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃភាគកម្មនៅក្នុងដើមទុនផ្ទាល់នៃបុគ្គលដែលលើកយកមកពិចារណា
 - មានការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា ឬមាននាយករួមគ្នាជាមួយបុគ្គលនោះ
 - ជាសមាជិកគ្រួសារ ឬជាសហព័ទ្ធ ឬជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃសហព័ទ្ធរបស់បុគ្គលនោះ
 - បានទិញចាប់ពី ៣០ % ឡើងទៅនៃធាតុចេញសរុបរបស់បុគ្គលនោះក្នុងរយៈពេលបីខែបន្តបន្ទាប់ ។

៣-ការចុះបញ្ជីអតប និងការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប

៣.១ បុគ្គលជាប់អាករ រួមមាន៖

- ក្រុមហ៊ុននីតិបុគ្គលគ្រប់ប្រភេទ សហគ្រាសវិនិយោគទាំងអស់ និងសហគ្រាសនិហរណ៍អាហរណ៍ ដែលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករ។
- សហគ្រាសដទៃទៀតដែលមាន៣ចំណាត់ថ្នាក់ ជាអ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដែលមានផលរបបប្រចាំឆ្នាំពីការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងសេវា ដូចខាងក្រោម ៖
 - អ្នកជាប់ពន្ធតូច គឺជាសហគ្រាសឯកបុគ្គល ឬសហគ្រាសសហកម្មសិទ្ធិ មានផលរបបចាប់ពី២៥០លាន ដល់ ៧០០លាន ក្នុង១ឆ្នាំ
 - អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម ផលរបបចាប់ពី៧០០លាន ដល់ ៤០០០លាន ក្នុង១ឆ្នាំ
 - អ្នកជាប់ពន្ធធំ មានផលរបបលើសពី ៤០០០លាន ក្នុង១ឆ្នាំ
- សហគ្រាសដទៃទៀតអាចចុះបញ្ជី អតប ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ប្រសិនបើវាមានផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន
- ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្ម ត្រូវសុំចុះបញ្ជីអតប។

៣-ការចុះបញ្ជីអតប និងការប្រមូលចោលការចុះបញ្ជីអតប

៣.២ ការចុះបញ្ជីអតប (មាត្រា១០១ចសព មាត្រា៨អនុក្រ.អតប) ÷

- បុគ្គលជាប់អាករធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករត្រូវស្នើសុំចុះបញ្ជីអតប
 - មុនពេលចាប់ផ្តើមសកម្មភាពអាជីវកម្ម÷
 - ក្រុមហ៊ុនមូលធន
 - សហគ្រាសវិនិយោគ
 - សហគ្រាស អាហរ័ណ នីហរ័ណ
 - សហគ្រាសចុះកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាល (ថវិការដ្ឋ) ។
 - ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃចាប់ពីពេលក្លាយជាបុគ្គលជាប់អាករសម្រាប់សហគ្រាសដទៃទៀត។

៣-ការចុះបញ្ជីអតប និងការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប

៣.២ ការចុះបញ្ជីអតប (ត) ÷

- កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះបញ្ជីអតប ជាពេលដែលបុគ្គលចុះបញ្ជីក្លាយជាបុគ្គលជាប់អតប ។
- ការបរិច្ឆេទនេះមានប្រសិទ្ធភាព ÷
 - ពីដើមខែ បន្ទាប់ពីខែដែលកាតព្វកិច្ចដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីបានកើតឡើង ។
 - ពីដើមខែ បន្ទាប់ពីខែដែលបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជី ។

៣-ការចុះបញ្ជីអតប និងការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប

៣.៣ កាតព្វកិច្ច (មាត្រា ៧៩ ចសព) ÷

- មានកាតព្វកិច្ចចុះបញ្ជី
- ដាក់តាំងវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអតបនៅទីកន្លែងអាជីវកម្ម
- គិតអតបលើអតិថិជនទាំងអស់ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធិភាព
- ចេញវិក្កយបត្រអតបដល់អតិថិជនដែលជាបុគ្គលជាប់អាករ
- ចេញវិក្កយបត្រធម្មតាដល់អតិថិជនដែលជាបុគ្គលមិនជាប់អាករ។

៣-ការចុះបញ្ជីអតប និងការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប

៣.៣ កាតព្វកិច្ច (ត) ÷

- រក្សាកំណត់ត្រា និងគណនីទាក់ទិននឹងអតបសម្រាយៈពេល១០ឆ្នាំ
- ដាក់លិខិតប្រកាសអតប និងបង់ប្រាក់ពន្ធដែលប្រកាសប្រចាំខែ ត្រឹមថ្ងៃទី២០នៃខែបន្ទាប់ពីខែជាប់ពន្ធ
- ជូនដំណឹងដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អំពីការប្រែប្រួលស្ថានភាព អាជីវកម្ម រួមមាន ការផ្ទេរអាជីវកម្ម ឬការស្នើសុំលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប
- អនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពិនិត្យមើលកំណត់ត្រា ឯកសារ និងទីតាំងអាជីវកម្មសហគ្រាស

៣-ការចុះបញ្ជីអតប និងការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប

៣.៤ . ការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប

- បុគ្គលជាប់អតប ឈប់ធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវាជាប់អតប
- កម្រិតផលរបរជាប់អតប ក្នុងរយៈពេលបីខែប្រតិទិនចុងក្រោយ មានចំនួនមិនលើសពីកម្រិតអប្បបរមានៃផលរបរត្រូវចុះបញ្ជី
- កម្រិតផលរបរជាប់អតប ក្នុងរយៈពេល១២ខែប្រតិទិនចុងក្រោយ មានចំនួនមិនលើសពី៧៥% នៃកម្រិតអប្បបរមានៃផលរបរប្រចាំឆ្នាំ ត្រូវចុះបញ្ជី
- អាចធ្វើទៅបានតែក្រោយរយៈពេល២ឆ្នាំ នៃកាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជី ប៉ុណ្ណោះ ចំពោះបុគ្គលដែលស្នើសុំចុះបញ្ជីដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

៣-ការចុះបញ្ជីអតប និងការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប

៣.៤ . ការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតប (ត)

- ការលុបចោលការចុះបញ្ជីអតបរបស់បុគ្គល មិនប៉ះពាល់ដល់កាតព្វកិច្ច បំណុល និងទោសទណ្ឌ
- ទំនិញមានក្នុងផ្ទៃរួមទាំងទំនិញជាមូលធន ត្រូវចាត់ទុកថាបានផ្គត់ផ្គង់ជាប់ អតប ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់អតបលើធាតុចេញ លើរាល់ទំនិញ ទាំងអស់ដែលបានទទួលឥណទានអតប
- អតបលើធាតុចេញត្រូវបង់ ត្រូវផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារ នៅពេលលុបចោលការ ចុះបញ្ជីនោះ។

៤. ការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករ (មាត្រា៦០ ចសក)

- ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវា ដោយបុគ្គលជាប់អតប នៅកម្ពុជា
- ការដកទំនិញមកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយបុគ្គលជាប់អតប
- ការផ្តល់ជាអំណោយ ឬផ្គត់ផ្គង់ក្រោមតម្លៃពិតនូវទំនិញ និងសេវាដោយបុគ្គលជាប់អតប
- ការនាំចូលទំនិញចូលមកក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យគយកម្ពុជា

៥. ការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាគារ (មាត្រា៥៧ ចសក)

- សេវាប្រែសម្រួលយ៉ាងសាធារណៈ
- សេវាមន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិក សេវាខាងវេជ្ជសាស្ត្រ និងទន្តសាស្ត្រ និងការលក់ទំនិញបន្ទាប់បន្សំខាងវេជ្ជសាស្ត្រ និងទន្តសាស្ត្រ ដែលទាក់ទិននឹងការបំពេញសេវាកម្មទាំងនេះ ។
- សេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរដោយប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ដែលជាកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋ
- សេវាធានារ៉ាប់រង
- សេវាជាមូលដ្ឋានខាងហិរញ្ញវត្ថុ

៥. ការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាគារ

- ផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ (ដាំដុះក្នុងស្រុក)
- សេវាសិក្សាអប់រំ
- ថាមពលអគ្គិសនី និងទឹកស្អាត
- សេវាប្រមូល ឬសម្អាតកាកសំណល់រឹង- រាវ
- ការនាំចូលរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលរួចពន្ធគយ
- សកម្មភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ
- ការនាំចូល ឬទិញទំនិញសម្រាប់ យកមកបំពេញមុខងារជាផ្លូវការ របស់បេសកកម្មការទូតនិងក្នុងស៊ីលបរទេស អង្គការអន្តរជាតិ ឬទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនានា។

បុគ្គលជាប់អតបប្ប មិនជាប់អាគារ

ស្ថានភាព	បុគ្គលជាប់ អតប	បុគ្គលមិន ជាប់អតប
១. Chris and Andy បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ ដែលមានឈ្មោះថា CAN (Cambodia) Plc. សម្រាប់រយៈពេល៣ខែដំបូងនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងមានផលរបរចំនួន៦០០ លានរៀល។		
២. Textile Cambodia Co., Ltd. ជាអាជីវកម្មកាត់ដេរមួយដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ធ្វើការនាំចេញ។ ម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការលើកលែងពន្ធ តែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់មានផលរបរទេ។		
៣. Dental Care Co., Ltd. ជាក្រុមហ៊ុនផលិតសេវាកម្មទទួលសាស្ត្រ លំដាប់ខ្ពស់ ដែលទើបតែបង្កើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមហ៊ុនប៉ាន់ស្មានថាផលរបរជាប់ពន្ធ លើសពី៥០០ លានរៀលក្នុងរយៈពេល៣ខែប្រតិទិនជាប់គ្នា។		
៤. លោក Kim ទើបតែជួលផ្ទះល្វែងមួយសម្រាប់បើកហាង មួយដែលមានឈ្មោះថា ហាង Korean Electronic ។ Kim នាំចូលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េ។ គាត់ប៉ាន់ស្មានថាកម្រៃតម្លៃរបររបស់ហាងគាត់សម្រាប់រយៈពេល៣ខែដំបូង មានចំនួន៥០លានរៀល។		



សាលាជាតិពន្ធដារ

NATIONAL SCHOOL OF TAXATION

2018 Edition

បទបញ្ជា ស្តីពី អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប) ផ្នែកទី ២

មាតិកា

ជំពូក ២ ការគណនា អតប

១. ពេលផ្គត់ផ្គង់
២. អត្រាអាករ និងមូលដ្ឋានគិតអាករ
៣. ទឹកនៃផ្គត់ផ្គង់
៤. អាករលើធាតុចូលដែលអាចស្នើសុំឥណទាន
៥. អាករលើធាតុចូលដែលមិនអាចស្នើសុំឥណទានបាន
៦. អាករលើធាតុចូលត្រូវបានប្រើប្រាស់មួយចំណែកជាការផ្គត់ផ្គង់
ជាប់អាករ និងមួយចំណែកទៀតជាការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ
៧. ការបង្វិលសងអតប
៨. ការកែតម្រូវចំនួនប្រាក់អតប

១. ពេលផ្គត់ផ្គង់ (ហត្ថក ៦២ ចសត)

- ពេលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវា គឺជាពេលដែល
 - អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវចេញវិក្កយបត្រ ឬបានចេញវិក្កយបត្រប្រសិនបើវិក្កយបត្រត្រូវបានចេញមុនពេលត្រូវចេញ
 - អ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រូវចេញវិក្កយបត្រអតប យ៉ាងយឺតរយៈពេល ៧ថ្ងៃក្រោយការបញ្ជូនទំនិញ ឬការបំពេញសេវា ឬការទូទាត់ប្រាក់ ក្នុងករណីដែលការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនការបញ្ជូនទំនិញ ឬការបំពេញសេវា
 - ការដកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯង គឺជាពេលដែលទំនិញ ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដំបូង

១. ពេលផ្គត់ផ្គង់ (ត)

- ជាអំណោយ ពេលផ្គត់ផ្គង់គឺជាពេលដែលទំនិញត្រូវបានប្រគល់ឱ្យ ឬពេលដែលសេវាផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានបំពេញរួចរាល់។
- ចំពោះការនាំចូលទំនិញ ពេលផ្គត់ផ្គង់គឺជាពេលដែលអ្នកនាំចូលដាក់ លិខិតប្រកាស ហើយពន្ធគយ និងអាករនាំចូលនានា ត្រូវបានបង់។
- ក្នុងករណីដែល៖
 - ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ
 - ទំនិញត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ក្រោមកិច្ចសន្យាជួល
 - ទំនិញ ឬសេវាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ក្រោមកិច្ចសន្យា ដែលចែងអំពីការទូទាត់ច្រើនលើក ឬជាប់ជាបន្ត
- គឺជាកាលបរិច្ឆេទមុនគេក្នុងចំណោមការទូទាត់ត្រូវដល់កំណត់ និងបានទទួលប្រាក់។

២. តម្លៃជាប់អាករ អត្រាអាករ និងបូលដ្ឋានគិតអាករ (មាត្រា ៦១, ៦៤ ចសព)

២.១ តម្លៃជាប់អតបៈ

- ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវា = ថ្លៃទំនិញ ឬសេវា ដែលអ្នកលក់យកពីអ្នកទិញ
- ការផ្តល់ជាអំណោយ ឬលក់ក្រោមតម្លៃពិត = តម្លៃទីផ្សារ
- ករណីតម្លៃជាប់អាកររបស់ទំនិញ ឬសេវាមិនអាចកំណត់បាន រដ្ឋបាលសារពើពន្ធ អាចធ្វើការកំណត់តម្លៃបាន (ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍តម្លៃទីផ្សារ) ។
- ការទូទាត់ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករជាសំណងអ្វីមួយក្រៅពីប្រាក់កាសសំណង = តម្លៃជាប់អាករតាមតម្លៃទីផ្សារ
- តម្លៃជាប់អាករនៃទំនិញប្រើរួច = លក់ ដក ទិញ ឬកម្រៃជើងសារ

២. តម្លៃជាប់អាករ អត្រាអាករ និងមូលដ្ឋានគិតអាករ (មាត្រា ៦១, ៦៤ ចសក)

២.២ អត្រាអាករ÷

- អត្រា ១០% សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក និងទំនិញនាំចូល
- អត្រា ០% សម្រាប់ការនាំចេញ

២.៣ មូលដ្ឋានគិតអាករ ÷

- ទំនិញនាំចូល = CIF + ពន្ធគយ + អាករពិសេស (ប្រសិនបើមាន)
- ផលរបរមិនរួមបញ្ចូលអតប = ផលរបររួមអតប / 1.1
- ការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យអតិថិជន - អ្នកប្រើប្រាស់ (មាត្រា ៥១)
- ប្រភាគអតបសម្រាប់អត្រា ១០%
$$\frac{\text{អត្រាពន្ធ}}{\text{អត្រាពន្ធ} + 100\%} = \frac{10}{10 + 100} = \frac{1}{11}$$

២. តម្លៃជាប់អាករ អត្រាអាករ និងមូលដ្ឋានគិតអាករ (មាត្រា ៦១, ៦៤ ចសក)

ឧទាហរណ៍៖ ការលក់ប្រចាំថ្ងៃគិតទាំងអតប មានចំនួន ១១ ០០០ រៀល

របៀបទី១៖

- ♦ មូលដ្ឋានគិតអាករ = $11\ 000 / 1.1 = 10\ 000$ រៀល
- ♦ ទឹកប្រាក់ អតប = $10\ 000 \times 10\% = 1\ 000$ រៀល

របៀបទី២៖

- ♦ អតបត្រូវបង់: $\frac{11\ 000 \times 1}{1.1} = 1\ 000$ រៀល ឬ
- ♦ តម្លៃជាប់អតប (មូលដ្ឋានគិតអតប) $11\ 000 - 1\ 000 = 10\ 000$ រៀល

៣. ទឹកស្អាតផ្គត់ផ្គង់ (មាត្រា ៦៣ ចសព)

- ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅកម្ពុជា បើសិនជាទំនិញនោះត្រូវបានប្រគល់ ឬផ្ទេរសិទ្ធិប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា។
- ការផ្គត់ផ្គង់សេវាទាក់ទងអចលនទ្រព្យ ត្រូវកំណត់ថាបានធ្វើ នៅកន្លែងដែលអចលនទ្រព្យនោះស្ថិតនៅ
- ការផ្គត់ផ្គង់សេវាទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូន ត្រូវកំណត់ថាសេវា នោះ បានធ្វើឡើងនៅកន្លែងនៃការដឹកជញ្ជូននោះ។
- ទំនិញនាំចូលមកក្នុងតំបន់ត្រួតពិនិត្យគយ។

ការផ្គត់ផ្គង់តាមអត្រាសូន្យសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញ និងសេវា (មាត្រា ៥៤ ចសព)

អត្រាសូន្យអនុវត្តចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ ៖

- ទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជា
- ការផ្គត់ផ្គង់សេវាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្រៅកម្ពុជា
- សេវាទាក់ទិននឹងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និងទំនិញជាអន្តរជាតិ
 - ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ និងទំនិញជាអន្តរជាតិតាមផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក ឬផ្លូវអាកាស នៅពេលការដឹកជញ្ជូននោះត្រូវបានធ្វើឡើង ៖
 - ពីកន្លែងមួយក្នុងកម្ពុជា ទៅក្រៅកម្ពុជា
 - ពីកន្លែងមួយនៅក្រៅកម្ពុជា មកក្នុងកម្ពុជា
 - ពីកន្លែងមួយនៅក្រៅកម្ពុជា ទៅក្រៅកម្ពុជា (ឆ្លងកាត់)

៤. អាករលើធាតុចូលដែលអាចស្នើសុំឥណទាន (មាត្រា៦៨ ចសព)

៤.១. លក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើសុំឥណទានអតបៈ

- ទំនិញ និងសេវា ត្រូវទិញដើម្បីធ្វើការលក់ជាប់អាករ ឬសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតប
- ប្រតិវេទន៍គយសម្រាប់ការនាំចូលដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ
- វិក្កយបត្រអាករសម្រាប់ការទិញក្នុងស្រុក ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចុះបញ្ជីអតប
- ពាក្យស្នើសុំត្រូវធ្វើឡើងតាមទម្រង់កំណត់ដោយ អពជ
- ត្រូវមានឯកសារភស្តុតាងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ បញ្ជាក់ថាបានបង់អតប ពិតមែន

៤. អាករលើធាតុចូលដែលអាចស្នើសុំឥណទាន (មាត្រា៦៨ ចសព)

៤.២. ឥណទានអាករលើធាតុចូលប្រចាំខែ៖

- ឥណទានអាករ ត្រូវបានអនុញ្ញាតជាឥណទានអាករលើធាតុចូលសម្រាប់អតិបរមា៖
 - រាល់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលបានទទួលក្នុងខែ
 - រាល់ការនាំចូលទំនិញដោយបុគ្គលជាប់អាករនៅក្នុងខែ
- ឥណទានអតិបរមា អនុញ្ញាតបានលុះត្រាតែការផ្គត់ផ្គង់ ឬទំនិញនាំចូលជាប់អតិបរមានោះ ទាក់ទិននឹង សកម្មភាពអាជីវកម្មជាប់អតិបរមា។

៤. អាករលើធាតុចូលដែលអាចស្នើសុំកាត់បន្ថយ

ឧទាហរណ៍១ (អតបត្រវែបង់) ÷

■ ការទិញ នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ÷

តម្លៃជាប់អាករ (នាំចូល) = 1,000

អតប ១០% បង់ពេលនាំចូល = 100

ការទិញក្នុងស្រុក = 200

អតប ១០% = 20

■ ការលក់ នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ÷

តម្លៃជាប់អាករ = 1,500

អតប ១០% គិតពីអតិថិជន = 150

■ គណនាអតប ÷

អាករលើធាតុចេញ = 150

អាករលើធាតុចូល (100 + 20) = (120)

អតបត្រវែបង់ = 30

៤. អាករលើធាតុចូលដែលអាចស្នើសុំកំណត់

ឧទាហរណ៍២ (កំណត់អតបយោង) ÷

■ ការទិញ នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ ÷

តម្លៃជាប់អាករ (នាំចូល) = 1,000

អតប ១០% បង់ពេលនាំចូល = 100

ការទិញក្នុងស្រុក = 200

អតប ១០% = 20

■ ការលក់ នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ ÷

តម្លៃជាប់អាករ = 950

អតប ១០% គិតពីអតិថិជន = 95

■ គណនាអតប ÷

អាករលើធាតុចេញ = 95

អាករលើធាតុចូល (100 + 20) = (120)

កំណត់អតបយោងទៅមុខ = (25)

៥. អាករលើធាតុចូលដែលមិនអាចស្នើសុំកាត់បន្ថយបាន (មាត្រា៦៩ ចសព)

- អតបបង់លើការទិញ ឬនាំចូលរថយន្ត លើកលែងតែបុគ្គលជាប់អតបប្រកបអាជីវកម្មលក់ ឬជួលរថយន្ត
 - ពាក្យ រថយន្ត សំដៅដល់រថយន្តសម្រាប់តែដឹកមនុស្សដែលមានកន្លែងអង្គុយមិនលើសពី១០
- អតប បង់លើចំណាយទទួលភ្ញៀវ ការកំសាន្ត ឬការសម្រាកលំហែ លើកលែងតែបុគ្គលជាប់អតប មានអាជីវកម្មជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ការទទួលភ្ញៀវ ការកំសាន្ត ឬការសម្រាកលំហែ
 - ពាក្យការទទួលភ្ញៀវ មានន័យថា ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ ភេសជ្ជៈ ថ្នាំជក់ កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យ ឬបដិសណ្ឋានកិច្ចណាមួយ។

៥. អាករលើធាតុចូលដែលមិនអាចស្នើសុំកំណាត់ (មាត្រា៦៩ ចសព)

- អតប បង់លើការទិញ ឬនាំចូលផលិតផលគេលសិលាមួយចំនួន លើកលែងតែបុគ្គលជាប់អតប ប្រកបអាជីវកម្មជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលគេលសិលាទាំងនោះ។

ផលិតផលគេលសិលា សំដៅដល់ប្រេងសាំងធម្មតា ប្រេងសាំងស៊ីបពែ ប្រេងម៉ាស៊ូត និងប្រេងរំអិល

- អតប បង់លើសេវាទូរស័ព្ទចល័ត

៥. អាករលើធាតុចូល ត្រូវបានប្រើប្រាស់មួយចំណែកជាការផ្គត់ផ្គង់ ជាប់អាករ និងមួយចំណែកទៀតជាការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ

- ក្នុងករណីបែងចែកបាន៖ ត្រូវបែងចែកអតបធាតុចូល ពីការផ្គត់ផ្គង់
ជាប់អតប និងមិនជាប់អតបផ្សេងពីគ្នា ឥណទានអតប អនុញ្ញាត
បាន តែចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតបប៉ុណ្ណោះ។
 - ក្នុងករណីបែងចែកមិនបាន៖ ចំនួនឥណទានអតបអនុញ្ញាត ត្រូវ
គណនាដោយប្រើរូបមន្ត $\div$ ក $\times$ ខ/គ
- ក: សរុបអាករលើធាតុចូល ក្នុងខែ
- ខ : សរុបតម្លៃជាប់អាករនៃការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងខែ
- គ : សរុបតម្លៃជាប់អាករ និងមិនជាប់អាករក្នុងខែ

៦. អាករលើធាតុចូល ត្រូវបានប្រើប្រាស់មួយចំណែកជាការផ្គត់ផ្គង់ ជាប់អាករ និងមួយចំណែកទៀតជាការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ

ការគណនាអាករលើធាតុចូលប្រចាំឆ្នាំ៖

- ក្នុងខែទី១នៃឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់ បុគ្គលជាប់អតបដែលបានគណនា
អតបលើធាតុចូល ដោយប្រើរូបមន្ត $k \times x/100$ ត្រូវធ្វើការគណនា
អតបដែលអាចកាត់កងបានសម្រាប់ឆ្នាំប្រតិទិនកន្លងមកដោយប្រើ
រូបមន្តខាងលើផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រចាំឆ្នាំនៃ៖

ក: សរុបអាករលើធាតុចូល

ខ : សរុបតម្លៃជាប់អាករនៃការផ្គត់ផ្គង់

គ : សរុបតម្លៃជាប់អាករ និងមិនជាប់អាករ

៦. អាករលើធាតុចូល ត្រូវបានប្រើប្រាស់មួយចំណែកជាការផ្គត់ផ្គង់ ជាប់អាករ និងមួយចំណែកទៀតជាការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ

- បើ ខ/គ ចន្លោះពី ០.០៥ ទៅ ០.៩៥ អាករលើធាតុចូល
ត្រូវអនុញ្ញាតតាមសមាមាត្រនៃរូបមន្តខាងលើ
- បើ ខ/គ តិចជាង ០.០៥ អាករលើធាតុចូល មិនត្រូវអនុញ្ញាត
- បើ ខ/គ ធំជាង ០.៩៥ អាករលើធាតុចូលទាំងអស់ត្រូវអនុញ្ញាត

៦. អាករលើធាតុចូល ត្រូវបានប្រើប្រាស់មួយចំណែកជាការផ្គត់ផ្គង់ ជាប់អាករ និងមួយចំណែកទៀតជាការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ

ការកែតម្រូវអាករលើធាតុចូលប្រចាំឆ្នាំ៖

ក្នុងករណីដែលឥណទានអតិបរមាប្រចាំឆ្នាំប្រតិទិនមានចំនួន៖

- ច្រើនជាងឥណទានអតិបរមាក្នុងលិខិតប្រកាស សមតុល្យត្រូវចាត់ទុកជាឥណទានអតិបរមា សម្រាប់ខែដំបូងនៃឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់
- តិចជាងឥណទានអតិបរមាក្នុងលិខិតប្រកាស សមតុល្យត្រូវចាត់ទុកជាឥណទានអតិបរមា ដែលត្រូវបង់តាមរយៈលិខិតប្រកាសអតិបរមា សម្រាប់ខែដំបូងនៃឆ្នាំប្រតិទិនបន្ទាប់។

៧. ការបង្វិលសងអតប (មាត្រា៧២-៧៣ ចសព)

- សហគ្រាសវិនិយោគដែលបានចុះបញ្ជី ឬបុគ្គលចុះបញ្ជីអតប ដែលបានប្រកាសការនាំចេញលើលិខិតប្រកាសពន្ធអតប អាចស្នើសុំបង្វិលសងឥណទានអាករលើធាតុចូលដែលលើស ក្នុងលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែនោះ។
- បុគ្គលចុះបញ្ជីអតប ដែលមានឥណទានអាករលើធាតុចូលលើសក្នុង រយៈពេល៣ខែជាប់គ្នា អាចស្នើសុំបង្វិលសងឥណទានអាករដែលលើស នៅចុងខែទី៣។

៧. ការបង្វិលសងអតប (មាត្រា៧២-៧៣ ចសព)

លក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើសុំបង្វិលសងអតប

បុគ្គលជាប់អតបដែលធ្វើការនាំចេញ៖

- ប្រតិវេទន៍គយ បញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់អតបលើធាតុចូល
ចំពោះទំនិញនាំចូល
- វិក្កយបត្រអាករសម្រាប់អាករលើធាតុចូលចំពោះការទិញក្នុង
ស្រុកពីបុគ្គលផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតប
- ប្រតិវេទន៍គយ បញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ទំនិញនាំចេញ និង
ឯកសារភស្តុតាង នៃការនាំចេញ។

៧. ការបង្វិលសងអតប (មាត្រា៧២-៧៣ ចសព)

សហគ្រាសវិនិយោគ៖

- ប្រតិវេទន៍គយ បញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់អតបលើធាតុចូលចំពោះទំនិញនាំចូល
- វិក្កយបត្រអាករសម្រាប់អាករលើធាតុចូលចំពោះការទិញក្នុងស្រុកពីបុគ្គលផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតប។

៧. ការបង្វិលសង់អតប (មាត្រា៧២-៧៣ ចសព)

លក្ខខណ្ឌស្នើសុំបង្វិលសង់អតប របស់បេសកកម្មទូត និងអង្គការអន្តរជាតិ

- ការស្នើសុំ ត្រូវធ្វើតាមទម្រង់កំណត់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
- អតបបង់លើទំនិញទិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតប
- វិក្កយបត្រទិញនីមួយៗ ត្រូវមានចំនួនសរុប ២០០ ០០០ រៀល ឡើងទៅ មិនគិតអតប
- រាល់ការស្នើសុំនីមួយៗ ត្រូវមានចំនួនសរុប ចាប់ពី ១ ០០០ ០០០ រៀល ឡើងទៅ មិនគិតអតប
- ការស្នើសុំត្រូវធ្វើតែម្តងគត់ក្នុងរយៈពេល១ខែ
- អពជ នឹងជូនដំណឹងពីការទទួល ឬច្រានចោលការបង្វិលសង់ប្រាក់ អាករ ក្នុងរយៈពេល១ខែចាប់ពីពេលទទួលលិខិតស្នើសុំ

៨. ការកែតម្រូវទឹកប្រាក់អតប (អនុក្រឹត្យ អតប មាត្រា៤៩)

បុគ្គលជាប់អតបដែលបានចេញវិក្កយបត្រអតប ឬបានដាក់លិខិតប្រកាសប្រចាំខែរួចហើយបុគ្គលនោះអាចធ្វើការកែតម្រូវទឹកប្រាក់អតបតាមហេតុការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

- ការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានលុបចោល ឬ
- ចរិតនៃការផ្គត់ផ្គង់ត្រូវបានប្រែប្រួល ឬបានផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាន ឬ
- អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាពីពេលមុនត្រូវបានប្រែប្រួល ឬបានផ្លាស់ប្តូរដោយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី ជាមួយនឹងអ្នកទទួលការផ្គត់ផ្គង់ ដោយមូលហេតុនៃការបញ្ចុះថ្លៃ ឬដោយហេតុផលផ្សេងទៀត ឬ
- ទំនិញ ឬចំណែកណាមួយនៃទំនិញ ឬសំបកវេចខ្ចប់ ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកអ្នកផ្គត់ផ្គង់វិញ ឬសេវាមិនត្រូវបានបំពេញរួចរាល់។

៨. ការកែតម្រូវទឹកប្រាក់អតប (អនុក្រឹត្យ អតប មាត្រា៤៩)

នីតិវិធីនៃការកែតម្រូវ

- ប្រសិនបើប្រាក់អាករលើធាតុចេញកែតម្រូវ មានចំនួនលើសពីទឹកប្រាក់អតបធាតុចេញដែលបុគ្គលជាប់អតបបានកត់ត្រា៖
 - ចំនួនលើសត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រាក់អតបដែលបុគ្គលជាប់អតបបានប្រមូលនៅក្នុងខែដែលហេតុការណ៍បានកើតឡើង។
- ប្រសិនបើប្រាក់អាករលើធាតុចេញដែលបុគ្គលជាប់ អតប បានកត់ត្រា មានចំនួនលើសពីប្រាក់អតបធាតុចេញកែតម្រូវ៖
 - ចំនួនលើសត្រូវបានចាត់ទុកជាឥណទានអតបសម្រាប់ខែដែលហេតុការណ៍ បានកើតឡើង

៨. ការកែតម្រូវទឹកប្រាក់អតប (អនុក្រឹត្យ អតប មាត្រា៤៩)

នីតិវិធីនៃការកែតម្រូវ

- ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យបុគ្គលមិនជាប់អតប ប្រាក់អតបលើស មិនអនុញ្ញាតជា ឥណទានអាករទេ លើកលែងតែបុគ្គលជាប់អតប បានទូទាត់សង់ប្រាក់អតប លើសឱ្យអ្នកទទួលការផ្គត់ផ្គង់វិញជា សាច់ប្រាក់ ឬជាការកាត់កងនឹងបំណុល ដែលអ្នកទទួលការផ្គត់ផ្គង់ជំពាក់បុគ្គលជាប់អតប។
- ករណីបុគ្គលជាប់អតប បានចេញវិក្កយបត្រអតប ហើយចំនួនអតប គិតក្នុងវិក្កយបត្រអតប លើសពីចំនួនអតបកែតម្រូវ ត្រូវចេញ លិខិតឥណទានអតប (Credit Notes)

៨. ការកែតម្រូវទឹកប្រាក់អតប (អនុក្រឹត្យ អតប មាត្រា៤៩)

នីតិវិធីនៃការកែតម្រូវ (ត) ÷

- ករណីបុគ្គលជាប់អតបចេញវិក្កយបត្រអាករ ហើយចំនួនអតបគិតក្នុងវិក្កយបត្រអតបនោះ តិចជាងចំនួនអតបកែតម្រូវ ត្រូវចេញលិខិតឥណទាន អតប (Debit Notes)
- បុគ្គលជាប់អតបជាអ្នកធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ ឬជាអ្នកទទួលការផ្គត់ផ្គង់ ដែលចេញ ឬទទួលលិខិតឥណទាន ឬលិខិតឥណទានអតប ត្រូវកត់ត្រាប្រតិបត្តិការទាំងនោះ ដូចគ្នានឹងការកត់ត្រាវិក្កយបត្រអតបដែរ។



សាលាជាតិពន្ធដារ

NATIONAL SCHOOL OF TAXATION

2018 Edition

បទបញ្ជា ស្តីពី អាករលើតម្លៃបន្ថែម (អតប) ផ្នែកទី ៣

មាតិកា

ជំពូក ៣. វិធាន និងនីតិវិធី សម្រាប់អតប

១. វិក្កយបត្រអាករ

២. បញ្ជីកាគណនេយ្យសម្រាប់អតប

៣. ការផ្ទេរអាជីវកម្ម

៤. ការអនុវត្តពិសេសចំពោះអាករលើតម្លៃបន្ថែម ÷

៤.១ អតប សម្រាប់សហគ្រាសវិនិយោគ

៤.២ អតប សម្រាប់ឧស្សាហកម្មគាំទ្រការនាំចេញ

៤.៣ អតប សម្រាប់ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

៤.៤ អតប សម្រាប់គោលដៅកសិកម្ម

៤.៥ អតប សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច

- សន្និដ្ឋាន/ សេចក្តីសង្ខេប/ សំណួរ- ចម្លើយ

ជំពូក ៣ វិធាន និងនីតិវិធីសម្រាប់អតប

១. វិក្កយបត្រអាករ (មាត្រា ៧៧ ចសព)

វិធានប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ ត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

ក. អនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស៖

- បុគ្គលជាប់ អតប ត្រូវចេញវិក្កយបត្រអាករ ឱ្យទៅបុគ្គលជាប់ អតប
- បុគ្គលជាប់ អតប ត្រូវចេញវិក្កយបត្រធម្មតា ឱ្យបុគ្គលមិនជាប់ អតប

១. វិក្កយបត្រអាករ (ត) (មាត្រា ៧៧ ចសព)

វិក្កយបត្រអាករត្រូវមាន ÷

- ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និងលេខចុះបញ្ជីអតិថិជនរបស់អ្នកលក់
- ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន និងលេខចុះបញ្ជីអតិថិជនរបស់អ្នកទិញ
- កាលបរិច្ឆេទចេញវិក្កយបត្រ
- កាលបរិច្ឆេទដែលទំនិញ ឬសេវាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់
- សេចក្តីបរិយាយ បរិមាណ ថ្លៃលក់របស់ប្រភេទទំនិញ និងសេវា
នីមួយៗ
- តម្លៃសរុបដើម្បីគណនាអតិថិជន
- ប្រាក់អតិថិជនត្រូវបង់

កំរិតក្រយបត្រ


 រូបសញ្ញាប្រតិបត្តិការ
 LOGO

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាតាងខ្មែរ
COMPANY NAME

លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អតប (VATTIN) -

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ផ្លូវ ឃុំ/សង្កាត់
 Address N° Street Commune/Sangkat

ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ ខេត្ត/រាជធានី ទូរស័ព្ទលេខ
 Town/District/Khan Province/City Telephone N°

វិក្កយបត្រពន្ធ
TAX INVOICE

អតិថិជន / Customer :

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬអតិថិជន
 Company name / Customer

ទូរស័ព្ទលេខ
 Telephone N°

លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អតប (VATTIN) - (ប្រសិនបើមាន / If any)

លេខវិក្កយបត្រ៖
 Invoice N°

កាលបរិច្ឆេទ៖

ល.រ N°	បរិយាយមុខទំនិញ Description	បរិមាណ Quantity	ថ្លៃឯកតា Unit Price	ថ្លៃទំនិញ Amount
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

សរុប
 Sub Total

អាករលើតម្លៃបន្ថែម 90%
 VAT (10%)

សរុបរួម
 Grand Total


 រូបសញ្ញាប្រតិបត្តិការ
 LOGO

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាតាងខ្មែរ
COMPANY NAME

លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អតប (VATTIN) -

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ផ្លូវ ឃុំ/សង្កាត់
 Address N° Street Commune/Sangkat

ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ ខេត្ត/រាជធានី ទូរស័ព្ទលេខ
 Town/District/Khan Province/City Telephone N°

វិក្កយបត្រ
INVOICE

អតិថិជន / Customer :

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬអតិថិជន
 Company name / Customer

ទូរស័ព្ទលេខ
 Telephone N°

លេខវិក្កយបត្រ៖
 Invoice N°

កាលបរិច្ឆេទ៖

ល.រ N°	បរិយាយមុខទំនិញ Description	បរិមាណ Quantity	ថ្លៃឯកតា Unit Price	ថ្លៃទំនិញ Amount
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

សរុប (រួមបញ្ចូលទាំងអាករ)
 Total (VAT included)

គំរូវិក្កយបត្រ

 ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាតាងខ្មែរ COMPANY NAME				
លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អតប (VATTIN) -				
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ	ផ្លូវ	ឃុំ/សង្កាត់	ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ	ខេត្ត/រាជធានី
Address N°	Street	Commune/Sangkat	Town/District/Khan	Province/City
ទូរស័ព្ទលេខ				
វិក្កយបត្រ TAX INVOICE				
អតិថិជន / Customer : ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬអតិថិជន Company name / Customer		លេខវិក្កយបត្រ Invoice N°		
ទូរស័ព្ទលេខ Tel N°		កាលបរិច្ឆេទ Date		
លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អតប (VATTIN) - (ប្រសិនបើមាន / If any)				
ល.រ N°	បរិយាយទំនិញ Description	បរិមាណ Quantity	ថ្លៃឯកតា Unit Price	ផ្ទៃទំនិញ Amount
សរុប Sub Total អាករលើតម្លៃបន្ថែម ១០% VAT (10%) សរុបរួម Grand Total				
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះអ្នកទិញ Customer's Signature & Name			ហត្ថលេខា និងឈ្មោះអ្នកលក់ Seller's Signature & Name	

សំគាល់៖ ច្បាប់ដើមសម្រាប់អ្នកទិញ ច្បាប់ចម្លងសម្រាប់អ្នកលក់
 Note: Original invoice for customer , copied invoice for seller

 ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាតាងខ្មែរ COMPANY NAME				
លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អតប (VATTIN) -				
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ	ផ្លូវ	ឃុំ/សង្កាត់	ក្រុង/ស្រុក/ខណ្ឌ	ខេត្ត/រាជធានី
Address N°	Street	Commune/Sangkat	Town/District/Khan	Province/City
ទូរស័ព្ទលេខ				
វិក្កយបត្រ INVOICE				
អតិថិជន / Customer : ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬអតិថិជន Company name / Customer		លេខវិក្កយបត្រ Invoice N°		
ទូរស័ព្ទលេខ Tel N°		កាលបរិច្ឆេទ Date		
លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អតប (VATTIN) - (ប្រសិនបើមាន / If any)				
ល.រ N°	បរិយាយទំនិញ Description	បរិមាណ Quantity	ថ្លៃឯកតា Unit Price	ផ្ទៃទំនិញ Amount
សរុប (រួមបញ្ចូលទាំងអាករ) Total (VAT included)				
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះអ្នកទិញ Customer's Signature & Name			ហត្ថលេខា និងឈ្មោះអ្នកលក់ Seller's Signature & Name	

សំគាល់៖ ច្បាប់ដើមសម្រាប់អ្នកទិញ ច្បាប់ចម្លងសម្រាប់អ្នកលក់
 Note: Original invoice for customer , copied invoice for seller

១. វិក្កយបត្រអាករ (ត) (អនុក្រ. អតប មាត្រា ៥១)

ការផ្គត់ផ្គង់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់

- ត្រូវចេញវិក្កយបត្រធម្មតាឱ្យអតិថិជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់
- បើវិក្កយបត្រមានបញ្ជាក់ចំនួនទឹកប្រាក់អតបដោយឡែកនោះ ប្រាក់អតប ដល់កំណត់ក្នុងខែ ត្រូវគណនាចេញពីកំណត់ត្រាលក់
- បើនៅលើវិក្កយបត្រគ្មានបញ្ជាក់ចំនួនទឹកប្រាក់អតប ដោយឡែកទេ ឬបុគ្គលជាប់អតបធ្វើការលក់រាយដោយមិនបានចេញវិក្កយបត្រ ឬ កត់ត្រាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ (Cash Register Roll) ឬសៀវភៅចំណូលប្រចាំថ្ងៃ បុគ្គលជាប់អតបត្រូវ៖
 - រក្សាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃនៃតម្លៃលក់ជាប់អាករ និងមិនជាប់អាករ
 - ចំនួនប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ ត្រូវគណនាដោយប្រើប្រភាគអតប គុណនឹងការលក់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ខែនោះ។

២. បញ្ជីគណនេយ្យសម្រាប់អតប (មាត្រា ៥០ អនុក្រឹត្យ អតប)

បុគ្គលជាប់អតប ត្រូវកាន់កាប់ និងកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យនៃការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ដែលខ្លួនបានធ្វើ និងបានទទួលដូចខាងក្រោម៖

- គណនីអាករលើតម្លៃបន្ថែមប្រចាំខែ ដែលបញ្ជាក់អំពីអតបលើធាតុចេញសរុប អតបលើធាតុចូលសរុប ប្រាក់អតបត្រូវបង់ ឬឥណទានអតបលើសត្រូវបង្វិលសង ឬត្រូវយោងទៅមុខ
- កំណត់ត្រាទិញ (សៀវភៅជំនួយស្មារតី ០៦)
 - បង្ហាញលម្អិតរាល់ការទិញទាំងអស់ជាមួយនឹងអតបបានបង់ និងត្រូវបង់ ការទិញក្នុងស្រុកនូវការផ្គត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ និងប្រតិវេទន៍បញ្ជាក់ពី អគ្គនាយកដ្ឋានគយសម្រាប់អតបបានបង់លើទំនិញនាំចូល
 - រាល់ព័ត៌មាននៃការទិញទាំងអស់ ត្រូវកត់ត្រា និងរក្សាទុកតាមថ្ងៃខែ និងលេខរៀង

២. បញ្ជីគណនេយ្យសម្រាប់អតប (មាត្រា ៥០ អនុក្រឹត្យ អតប)

- កំណត់ត្រាលក់ (សៀវភៅជំនួយស្មារតី ០៦):
 - បង្ហាញរាល់ការលក់ជាប់អតបអត្រា១០០% អត្រាសូន្យ និងមិនជាប់អាករ
 - អតបត្រូវបង់ អតបយោងទៅមុខ និងអតបបង្វិលសង
- បុគ្គលជាប់អាករ ត្រូវកត់ត្រា និងរក្សាទុកតាមថ្ងៃខែ និងលេខរៀងនូវព័ត៌មានគណនេយ្យផ្សេងទៀតដូចជា៖ ប័ណ្ណឥណទាន និងប័ណ្ណឥណពន្ធ (Credit and Debit Notes) ដែលបានចេញនិងទទួល លិខិតឥណទាន (LC) បញ្ជីបេឡា ប័ណ្ណចំណាយប្រាក់បេឡា សំណៅដើមនៃបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់ ឬបញ្ចូលម៉ត់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃ ឯកសារដឹកជញ្ជូន និងនាំចេញ-នាំចូល កំណត់ត្រាសក ដែលបង្ហាញអំពីការបញ្ចេញ-បញ្ចូលសក ឯកសារទាក់ទងនឹងការផលិតរួមមាន៖ សៀវភៅការងារ កំណត់ត្រាបញ្ជាទិញ និងប័ណ្ណប្រគល់ទំនិញ កិច្ចសន្យានានា និងលិខិតឆ្លងឆ្លើយអាជីវកម្ម
- ឯកសារទាំងអស់ខាងលើ ត្រូវថែរក្សា និងត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ។

[illegible]

នាមករណ៍សហគ្រាស ÷				សៀវភៅ ទិន្នន័យបុគ្គល					លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ ÷			
អាស័យដ្ឋាន ÷				ប្រចាំខែ..... ឆ្នាំ.....								
ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុង							ការផ្គត់ផ្គង់					
ថ្ងៃខែ	លេខ	អ្នកទិញ	លេខអត្តសញ្ញាណកម្ម	បរិយាយ		ការផ្គត់ផ្គង់	ការនាំចេញ	ការលក់ជាប់អាករ				សរុបថ្លៃលក់
	សារពើពន្ធ		មិនជាប់អាករ			ការលក់ឱ្យបុគ្គលជាប់អាករ		ការលក់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់		រួមទាំងអាករ		
	VAT TIN					តំលៃ ជាប់អាករ		អាករ	តំលៃ ជាប់អាករ	អាករ		
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13

ឧទាហរណ៍ពន្យល់

- ទំនិញនាំចូល = ១ ០០០
- អតប (អាករធាតុចូល) = ១០០ បង់ឱ្យគយ
- ទំនិញក្នុងស្រុក = ៥០០
- អតប (អាករធាតុចូល) = ៥០
- លក់ឱ្យអតិថិជន (តម្លៃលក់) = ២ ០០០
- អតប (អាករលើធាតុចេញ) = ២០០

បំពេញវិធានអតបៈ

- បំពេញប្រអប់អាករធាតុចេញ = ២០០
- បំពេញប្រអប់អាករធាតុចូល = ១៥០
- អតបត្រូវបង់ = ៥០ បង់ឱ្យពន្ធដារ
- អតបសរុបបានបង់ (១៥០ + ៥០) = ២០០

បំណុលពន្ធត្រូវបង់?

ស្ថានភាព	ចម្លើយ
១. ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ BBA (Cambodia) Co., Ltd. បានធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ជាមួយអតិថិជនម្នាក់ក្នុងតម្លៃ១០០,០០០ដុល្លារ រួមបញ្ចូលទាំងអតប។ ទំនិញ នឹងបញ្ជូនឱ្យអតិថិជននៅចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។ អតិថិជនកក់ប្រាក់ចំនួន ២០,០០០ដុល្លារ នៅថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យា។ តើអតបចំនួនប៉ុន្មានត្រូវបង់សម្រាប់ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧?	
២. ESP Electronic Shop ជាអ្នកជាប់ពន្ធក្នុងរបបស្វ័យប្រកាសដែលជាកម្មសិទ្ធិម្នាក់គត់របស់លោកសុខ។ ក្រៅពីបរិក្ខារនេះ លោកក៏បានវិនិយោគលើសណ្ឋាគារផ្ទះ៥ នៅខេត្តសៀមរាបផងដែរ។ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គាត់បានផ្ញើគ្រឿងបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិក ពីហាងរបស់គាត់ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសណ្ឋាគារថ្មីរបស់គាត់ក្នុងតម្លៃ ១២,០០០ ដុល្លារ។ ប្រសិនបើគ្រឿងបរិក្ខារនេះ លក់ឱ្យអតិថិជនតាមតម្លៃទីផ្សារ គាត់អាចទទួលបានចំណូល ១៥,០០០ដុល្លារ រួមទាំងអតប។ តើត្រូវជាប់ពន្ធពេលណា ហើយអតបចំនួនប៉ុន្មានត្រូវបង់?	
៣. ក្រុមហ៊ុន MDE Cambodia Co., Ltd. បានលក់ម៉ាស៊ីនរោងចក្រតាមវិធីបង់រំលោះ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបរួមទាំងអតប ១៥០,០០០ ដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល ១២ខែ ដែលចាប់ផ្តើមពីខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ ទឹកប្រាក់ចំនួន ៣០,០០០ដុល្លារ ត្រូវបានគេបង់នៅថ្ងៃទី ០១ តុលា ២០១៧ ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាដែលចុះហត្ថលេខានៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នា ។ តើប្រាក់អតបដែលត្រូវបង់សម្រាប់ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ មានចំនួនប៉ុន្មាន?	63

៣. ការផ្ទេរអាជីវកម្ម (មាត្រា ៥៥ អនុក្រឹត្យ)

- ការផ្ទេរអាជីវកម្មស្របតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមនេះ មិនត្រូវជាប់អតបទេ៖
 - អាជីវកម្មត្រូវបានផ្ទេរពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតដើម្បីបន្តអាជីវកម្ម
 - ជូនដំណឹងដល់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធ អំពីការផ្ទេរអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃក្រោយកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្ទេរ
 - បុគ្គលជាប់អាករដែលផ្ទេរអាជីវកម្ម ត្រូវស្នើសុំលុបចោលការចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួន
 - អ្នកទទួលអាជីវកម្ម ត្រូវចុះបញ្ជីជាបុគ្គលជាប់អតប ហើយត្រូវគិត អតបលើទំនិញក្នុងសក និងទ្រព្យសកម្មដែលបានទទួលនៅពេលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងទ្រព្យសកម្មទាំងនោះ
 - អ្នកទទួលអាជីវកម្ម ត្រូវរក្សាទុកឯកសារ អតប ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ។

៤. ការអនុវត្តពិសេសចំពោះអាគរលើតម្លៃបន្ថែម

៤.១ អតប សម្រាប់សហគ្រាសវិនិយោគ

ការចុះបញ្ជី និងកាតព្វកិច្ច ÷

- ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិរាល់ភារកិច្ច និងកាតព្វកិច្ចទាំងអស់របស់បុគ្គល ជាប់អតប ដែលបានចុះបញ្ជី មានជាអាទិ៍ ការកាន់កាប់ថែរក្សាបញ្ជី គណនេយ្យ និងដាក់លិខិតប្រកាសឱ្យបានទៀងទាត់។

ការលុបចោលការចុះបញ្ជី (មាត្រា១៧ អនុក្រឹត្យ អតប) ÷

- ការចុះបញ្ជីអតបសម្រាប់សហគ្រាសវិនិយោគ ត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាម កាលណា
 - បុគ្គលបានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតប
 - ផុតរយៈពេល២ឆ្នាំក្រោយកាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជី ប្រសិនបើបុគ្គល នោះមិនបានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតប រៀបរៀងតែមានការស្នើសុំជាថ្មី

៥. ការអនុវត្តពិសេសចំពោះអាករលើតម្លៃបន្ថែម

ការលើកទឹកចិត្តអតបសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគជូនជូន៖

- ចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទមាស នៃគម្រោងវិនិយោគជូនជូនលើរោងចក្រ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងដំណើរការសាងសង់ (មិនទាន់មានផលរបរជាប់នៅឡើយ)
- មិនតម្រូវឱ្យមានការធ្វើសវនកម្មដល់ទឹកនៃង និងមិនតម្រូវឱ្យដាក់ឯកសារ ប្រសិនបើបង្វិលសង មានចំនួនមិនលើសពី២០ លានរៀល (២៧ ថ្ងៃធ្វើការ)
- ប្រសិនបើបង្វិលសង មានចំនួនលើសពី២០ លានរៀលឡើងទៅ តម្រូវឱ្យធ្វើសវនកម្មដល់ទឹកនៃងជាធម្មតា (៣២ ថ្ងៃធ្វើការ)

៥. ការអនុវត្តពិសេសចំពោះអាករលើតម្លៃបន្ថែម

ការលើកទឹកចិត្តអតបសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគធុនធំ៖

- គម្រោងវិនិយោគ ត្រូវទទួលស្គាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាជាគម្រោងវិនិយោគធុនធំ
- មានទុនវិនិយោគដោយមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃដីធ្លី និងទុនបង្វិលចាប់ពី ៥លានដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ៖ រោងចក្រអគ្គិសនី ឬទឹកស្អាត រោងចក្រផលិតគ្រឿងយន្ត ឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ការកសាងស្ថានថ្នល់ (ប្រក ៧៣៤ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦) ។

៦. អតប សម្រាប់សហគ្រាសវិនិយោគ (មាត្រា១៦ អនុក្រឹត្យ អតប)

- ការចុះបញ្ជីអតប ដោយមាន សុពលភាព មិនលើសពី២ឆ្នាំចំពោះការស្នើសុំចុះបញ្ជីមួយលើកៗ
- អាចសុំបង្វិលសង អាករលើធាតុចូលជារៀងរាល់ខែ
- ត្រូវផ្តល់នូវកិច្ចសន្យា និងវត្ថុធានាសម្រាប់ទូទាត់សងមកវិញនូវប្រាក់អតប ប្រសិនបើបុគ្គលនោះ មិនបានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតបក្នុងរយៈពេលដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីសហគ្រាសវិនិយោគ
- លក្ខណៈសម្បត្តិជាសហគ្រាសវិនិយោគ ត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមកាលណា
 - បុគ្គលបានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតប
 - ផុតរយៈពេល២ឆ្នាំក្រោយកាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជី ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនបានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អតប រៀងរាល់តែមានការស្នើសុំជាថ្មី

៤.២.អតប សម្រាប់ឧស្សាហកម្មគាំទ្រការនាំចេញ

(ប្រក ៣១១ ចុះថ្ងៃទី ១៩ មីនា ឆ្នាំ២០១៤)

អត្រាសូន្យអនុវត្តសម្រាប់៖

- ឧស្សាហកម្មគាំទ្រ (គលគ) ឬ អ្នកចុះកិច្ចសន្យា ដែលធ្វើការផ្គត់ផ្គង់
- ផលិតផល ឬសេវាផ្ទាល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរ វាយនភ័ណ្ឌ ផលិតស្បែកជើង កាបូបយួរនិងកាបូបដៃ និងផលិតម្ហូក ដែលធ្វើការនាំចេញ
- ឧស្សាហកម្មគាំទ្រ សំដៅដល់គលគដែលនាំចេញដោយផ្ទាល់ ឬធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឬសេវាផ្ទាល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរ វាយនភ័ណ្ឌ ផលិតស្បែកជើង កាបូបយួរនិងកាបូបដៃ និងផលិតម្ហូក ដែលធ្វើការនាំចេញ
- អ្នកចុះកិច្ចសន្យា សំដៅដល់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដែលផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬសេវាចំនួនលើសពី៨០% ដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការគាំទ្រការនាំចេញរបស់ឧស្សាហកម្មខាងលើ ដែលធ្វើការនាំចេញ
 - អាករលើធាតុចូល អាចសុំជាឥណទាន អតប បាន ។

៤.២. អត្ថប សម្រាប់ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ

(ប្រក ៣១១ ចុះថ្ងៃទី ១៩ មីនា ឆ្នាំ២០១៤)

៤.៤. អតប សម្រាប់គោលដៅកសិកម្ម

អតប លើទំនិញនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក សម្រាប់គោលដៅ
កសិកម្ម ត្រូវចាត់ទុកជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ ដូចខាងក្រោម៖

- ជីគ្រប់គ្រប់ប្រភេទ
- ពូជដំណាំគ្រប់ប្រភេទ
- បសុឱសថគ្រប់ប្រភេទ
- ចំណីសត្វគ្រប់ប្រភេទ
- ពូជសត្វគ្រប់ប្រភេទ
- គ្រឿងយន្ត និងឧបករណ៍កសិកម្មមួយចំនួន
(ប្រកាសលេខ ៣១២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤)

៤.៤. អតប សម្រាប់គោលដៅកសិកម្ម

(ប្រកាស ៧៧៩. សហវ. ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ តុលា២០១៥)

ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសារពើពន្ធចំពោះការដាំដុះស្រូវ ការផលិត និង
ការនាំចេញអង្ករ និងផលិតផលកសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ÷

- ការផ្គត់ផ្គង់ស្រូវ និងអង្ករក្នុងស្រុក រួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ផលិត
កសិកម្មមិនទាន់កែច្នៃ មិនជាប់អាករ។
- ការនាំចេញអង្ករអត្រាសូន្យភាគរយ។
- អាករលើធាតុចូលដែលទាក់ទិននឹងការដាំដុះស្រូវ ប្រមូលទិញស្រូវ
និង ផលិតអង្ករនាំចេញ អនុញ្ញាតជាឥណទាន។

៤.៥. អតប សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច

ការគណនាអាករលើតម្លៃបន្ថែម

សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច ច្បាប់បានអនុញ្ញាតឱ្យអាករធាតុចូល៨០%

$$\rightarrow \text{មូលដ្ឋានគិត អតប ត្រូវបង់} = \text{មូលដ្ឋានគិតអតប} \times 20\%$$

$$\rightarrow \text{អាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបង់} = \text{មូលដ្ឋានគិត អតប ត្រូវបង់} \times \text{អត្រាអាករ}$$

ឧទាហរណ៍៖

$$\text{ផលរបរគ្មានអតប} = 199\,680\,000 / 1.1 = 181\,527\,000 \text{ ៛}$$

$$\text{មូលដ្ឋានគិត អតប ត្រូវបង់} = 181\,527\,000 \times 20\% = 36\,305\,400 \text{ ៛}$$

$$\text{អាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបង់} = 36\,305\,400 \times 10\% = 3\,630\,540 \text{ ៛}$$



អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋគឺជាកាតព្វកិច្ច របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូប
 ដើម្បីចូលរួមចំណែកការពារ និង ការអភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា
 To Pay Tax Is The Obligation For All Cambodian People And
 To Contribute To The Defense And Development Of Our Nation!



៣. សំណួរ ចម្លើយ

ឯកសារ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាអាចរកបានក្នុងវេបសាយ

www.tax.gov.kh



Like us on
Facebook



សាលាជាតិពន្ធដារ
 NATIONAL TAX SCHOOL